



ESTATUTO DA AGÊNCIA ESPACIAL AFRICANA

PREÂMBULO

NÓS, OS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO AFRICANA:

ORIENTADOS pelos objectivos e princípios plasmados no Acto Constitutivo da União Africana, que realça a importância da ciência, da tecnologia e da inovação como instrumentos e catalisadores para a transformação socioeconómica do continente;

RECORDANDO as decisões EX.CL/Dec.744(XXII), EX.CL/Dec.746(XXII) e EX.CL/Dec.739(XXII), adoptadas pela 22ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Janeiro de 2013, em Adis Abeba, Etiópia e as recomendações das Conferências Ministeriais sectoriais sobre a crescente necessidade para África desenvolver uma Política e Estratégia Espacial bem estruturada que poderá ajudar o continente na implementação de um programa sobre o Espaço Exterior competitivo à escala mundial, que permitirá aos Estados-Membros aproveitar os recursos espaciais de uma forma mais coordenada e sistemática, enfrentar os desafios do continente, e desenvolver um mercado e uma indústria espaciais em África;

RECORDANDO AINDA a Decisão Assembly/AU/Dec.589(XXVI), por força da qual a Conferência adoptou em Janeiro de 2016, em Adis Abeba, Etiópia, a Política e a Estratégia Espacial Africana no intuito de formalizar um Programa Emblemático da Agenda 2063 da UA sobre um Espaço Extra-atmosférico para o desenvolvimento das capacidades locais nos domínios da Observação da Terra, Comunicação por Satélite, Navegação e Posicionamento, Ciências Espaciais e Astronomia. Solicitando dessa forma ao Grupo de Trabalho Espacial da União Africana (UA) que desenvolva o quadro para a implementação da Política e Estratégia Espacial Africana e o da Governação que abranja os requisitos e protocolos legais relevantes para um Programa Operacional Africano sobre o Espaço Exterior;

RECONHECENDO o potencial da ciência espacial, da tecnologia e da inovação no desenvolvimento de África e a realização das aspirações da nossa visão a longo prazo, a Agenda 2063 da UA, através da abordagem conjunta dos desafios comuns de desenvolvimento tais como riscos e calamidades naturais, mitigação e adaptação às alterações climáticas, agricultura e insegurança alimentar, conflitos, surto de doenças, prestação de serviços de educação e saúde em zonas rurais e zonas remotas e a interligação dos nossos cidadãos; e a gestão de forma proactiva dos recursos naturais e o ambiente, entre outros aspectos, tal como delineado na Política e Estratégia Espaciais Africana.



SUBLINHANDO a necessidade de adoptar mecanismos institucionais apropriados para a governação, promoção e coordenação eficazes das actividades espaciais no continente com vista a alcançar máximos benefícios;

ACORDAMOS O SEGUINTE:

Artigo 1.º
Definições

Para efeitos dos presentes Estatutos, entende-se por:

“Agência” a Agência Espacial Africana estabelecida pelos presentes Estatutos;

“Conferência” a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;

“UA” a União Africana criada pelo Acto Constitutivo da União Africana adoptada pelos Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) em Lomé, Togo, em Julho de 2000;

“Conselho” o Conselho Espacial Africano criado através dos presentes estatutos;

“Conselho Executivo” o Conselho Executivo da União Africana;

“País Anfitrião” o país que acolhe a sede ou um centro de actividade da Agência;

“CEG - ECT” o Comité dos 10 Chefes de Estado e de Governo, defensor da causa da Educação, Ciência e Tecnologia;

“Estados-Membros” os Estados-Membros da União Africana;

“Política” a Política Espacial Africana;

“CER” as Comunidades Económicas Regionais;

“Estatutos” os presentes Estatutos da Agência Espacial Africana;

“CTE” o Comité Técnico Especializado da União Africana;

“CTE-ECT” o Comité Técnico Especializado da União Africana em Matéria de Educação, Ciência e Tecnologia.



Artigo 2.º
Criação da Agência
Espacial Africana

Nos termos do no n.º 2 do Artigo 5.º do Acto Constitutivo, é criada a Agência Espacial Africana (AEA), como um Órgão da União Africana, dedicado à promoção, assessoria e coordenação do desenvolvimento e utilização da ciência e da tecnologia espaciais em África, bem como os regulamentos conexos em benefício de África e do mundo, bem como ao estabelecimento da cooperação intra-africana e internacional.

Artigo 3.º
Personalidade
Jurídica

Para a concretização dos seus Objectivos, a Agência possui uma personalidade jurídica e capacidade para:

- a. celebrar acordos;
- b. adquirir e alienar bens móveis e imóveis;
- c. instituir procedimentos legais.

Artigo 4.º
Objectivos

Os principais objectivos da Agência Espacial Africana são promover e coordenar a implementação da Política e Estratégia Espacial Africana e realizar actividades que explorem tecnologias e aplicações espaciais para o desenvolvimento sustentável e a melhoria do bem-estar dos cidadãos africanos. A Agência deve concretamente:

- a. aproveitar os potenciais benefícios da ciência, tecnologia, inovação e aplicações espaciais na abordagem de questões ligadas às oportunidades e desafios socioeconómicos de África;
- b. reforçar as missões espaciais no continente com vista a garantir um óptimo acesso aos dados, , informações, serviços e produtos obtidos do espaço;
- c. desenvolver uma indústria e serviços espaciais, sustentáveis, fortes e locais que promovam e respondam às necessidades do continente africano;



- d. adoptar os princípios de boa governação corporativa e as melhores práticas para uma gestão coordenada das actividades espaciais continentais;
- e. maximizar os benefícios das actividades espaciais em curso e previstas, e evitar ou minimizar a duplicação de recursos e de esforços;
- f. interagir com os seus utentes através da criação de comunidades de práticas para cada necessidade identificada pelo utente, e
- g. promover uma agenda africana em matéria espacial, através de parcerias mutuamente benéficas.

Artigo 5.º **Funções da Agência**

1. A função primordial da Agência é implementar a Política e a Estratégia Espaciais Africanas adoptadas pela Conferência da UA, vide Decisão Assembly/AU/Dec.589(XXVI);

A Agência deve concretamente:

- a. promover e coordenar a implementação de programas e actividades aprovadas pelo Conselho Espacial Africano;
- b. responder às necessidades dos utentes para garantir que os programas espaciais desempenhem um papel crucial na melhoria da economia de África e na qualidade de vida de todos os seus povos;
- c. apoiar os Estados-Membros e as CER no quadro da elaboração dos seus programas espaciais e na coordenação dos esforços no domínio espacial em todo continente;
- d. melhorar e facilitar o acesso aos recursos e serviços espaciais para que todo o continente tire melhor proveito das vantagens obtidas dos dados espaciais;
- e. apoiar os Estados-Membros e as CER na edificação de infraestruturas essenciais e, de forma coerente, desenvolver, aprimorar e operar infraestruturas espaciais africanas de ponta;
- f. coordenar o desenvolvimento de uma maior massa crítica das capacidades africanas nos domínios da ciência, da tecnologia e da inovação através de programas apropriados de educação e formação;



- g. promover a coordenação e a colaboração regionais;
 - h. promover parcerias estratégicas intra-continenciais e internacionais;
 - i. reforçar a investigação, o desenvolvimento e a inovação nos domínios da ciência e da tecnologia espaciais;
 - j. coordenar e promover a participação de África nos esforços internacionais para a utilização das ciências e tecnologias espaciais para fins pacíficos, com vista ao bem-estar da humanidade;
 - k. sensibilizar as populações para os benefícios dos programas espaciais em África;
 - l. obter a participação dos Estados-Membros nas actividades e investigações ligadas ao espaço em África com vista a promover a cooperação e evitar a duplicação de esforços;
 - m. tirar máxima vantagem das actividades nacionais levadas a cabo pelos Estados-Membros e facilitar a coordenação das actividades dos Estados-Membros;
 - n. agir com base na cooperação internacional.
2. A Agência Espacial Africana, em colaboração com outras instituições nacionais e internacionais, coordenará, a nível continental, um quadro regulador para as actividades espaciais no continente.
3. A Agência Espacial Africana trabalha directamente com outras as agências espaciais nacionais no quadro da cooperação com os Estados-Membros e da co-gestão das actividades espaciais para o continente.
4. A Agência Espacial Africana deve elaborar uma posição comum africana no quadro dos compromissos multilaterais.

Artigo 6.º

Governança e Gestão da Agência Espacial Africana

1. A estrutura de governação e a gestão da Agência compreende:
- a. o Conselho Espacial Africano;
 - b. o Comité Consultivo;



- c. o Secretariado; e
 - d. o Director-Geral.
2. O CCEG-ECT deve prestar orientações políticas e desempenhar o papel de promotor das ciências e das tecnologias espaciais a nível continental;
 3. O CTE-ECT deve prestar orientações estratégicas gerais e aconselhar a Agência através do Conselho Espacial.
 4. O Director-Geral da Agência submete relatórios sobre os seus trabalhos anuais ao Conselho Espacial que, por sua vez, os submete ao CTE-ECT para efeitos de análise e posterior apresentação aos Órgãos Deliberativos.

Artigo 7.º **Composição do Conselho**

1. O Conselho é constituído da seguinte forma:
 - a. dez (10) individualidades eleitas dos Estados-Membros, duas (2) por cada região;
 - b. os seguintes representantes da Comissão:
 - i. Comissário para Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia (HRST) ou seu representante;
 - ii. Comissário para Infra-estruturas e Energia ou seu representante;
 - iii. Comissário para Paz e Segurança ou seu representante;
 - iv. Comissário para Economia Rural e Agricultura ou seu representante;
 - v. Dois (2) Representantes do Gabinete do Presidente (Director de Comunicações e Conselheiro (a) Jurídico (a) da União Africana).
2. Os Presidentes dos seguintes CTE são convidados a participar das sessões do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia, nas quais o relatório do Conselho é analisado:
 - i. Comunicação e TIC;



- ii. Defesa, Protecção e Segurança;
 - iii. Agricultura e Desenvolvimento Rural, Água e Ambiente;
 - iv. Transportes, Infra-estruturas Transnacionais e Inter-regionais, Energia e Turismo.
3. Os representantes da Comissão são membros do Conselho sem direito a voto.
 4. O Presidente do Comité Consultivo é convidado a participar das reuniões do Conselho Espacial Africano.
 5. O Director-Geral da Agência Espacial Africana desempenha as funções de Secretário do Conselho.

Artigo 8.º

Qualificações e Eleição dos Membros do Conselho

1. O Conselho Espacial Africano é composto por peritos de auto nível, eleitos pela Conferência entre individualidades que gozam, nos seus respectivos países, de elevado carácter moral, e que possuem as qualificações exigidas para serem nomeados para mais alta instituição encarregue de questões ligadas ao espaço e à astronomia, observação da terra, comunicação e navegação por satélite ou áreas afins. Os candidatos devem ser cidadãos dos Estados-Membros da UA, desde que nenhum membro do Conselho seja cidadão do mesmo Estado-Membro.
2. A Conferência elege o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho da Agência Espacial Africana dentre os dez (10) Membros eleitos referidos no nº 1 do Artigo 9.º abaixo;
3. A Conferência deve garantir que a eleição dos membros do Conselho baseia-se em critérios de mérito e de competência;
4. O Presidente da Comissão comunica a lista de candidatos aos Estados-Membros, pelo menos trinta (30) dias antes da sessão ordinária da Conferência ou do Conselho Executivo durante a qual a eleição terá lugar.



Artigo 9.º **Mandato**

1. Os dez (10) membros do Conselho, em representação das (5) regiões da União Africana, são eleitos para um mandato de quatro (4) anos, renovável uma só vez.
2. Um novo Membro eleito para substituir outro cujo mandato ainda não tenha expirado, termina o mandato do seu predecessor e deve ser proveniente da mesma região.
3. Todos os membros do Conselho, com excepção do Presidente e do Vice-Presidente exercem as suas funções em tempo parcial.
4. Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho são determinados pelo regulamento interno do Conselho, a ser adoptado pelo Conselho Executivo.

Artigo 10.º **Funções do Conselho**

1. O Conselho Espacial Africano está encarregado de supervisionar a Agência, emitir directrizes, analisar e aprovar planos estratégicos, planos de trabalho, orçamentos, regulamentos, políticas e orientações com vista à gestão das actividades administrativas e as operações da Agência para a sua adopção pelos competentes órgãos deliberativos da UA.
2. O Conselho Espacial Africano deve apresentar os seus relatórios sobre questões ligadas à educação, ciência e tecnologia (HSGC-EST), à Conferência, através dos Chefes de Estado e de Governo).
3. O Conselho Espacial Africano reúne-se uma vez por ano, após a reunião do Comité Consultivo do Conselho Espacial Africano e antes da reunião anual dos Chefes de Estado e de Governo sobre questões ligadas à educação, ciência e tecnologia (HSGC-EST).

Artigo 11.º **Reuniões do Conselho**

1. O Conselho deve elaborar o seu próprio regulamento e é aprovado pelo Conselho Executivo de acordo com as regras da UA.
2. O Conselho reúne-se uma vez todos os anos em sessão ordinária. Pode reunir-se em sessão extraordinária a pedido do Presidente, em



consulta com a Agência. A sessão extraordinária é organizada a pedido:

- a. dos Órgãos Deliberativos da UA
 - b. do Presidente do CTE-ECT, a sua Mesa, ou conforme decidido pelo CTE-ECT
 - c. do Presidente do Conselho
 - d. de uma maioria de dois terços do total de membros do Conselho Espacial Africano
3. O quórum da reunião é de uma maioria simples do total de membros do Conselho.
 4. As decisões do Conselho são aprovadas por uma maioria de dois terços dos membros presentes e votantes.
 5. Salvo disposições em contrário determinadas pelo Conselho, todas as reuniões do Conselho têm lugar na sede da Agência.
 6. O Conselho pode convidar como observador, qualquer pessoa ou instituição a participar das suas sessões.

Artigo 12.º **Comité Consultivo**

1. O Comité Consultivo é criado a fim de prestar o devido aconselhamento ao Conselho.
2. O Comité Consultivo compreende:
 - a. cinco (5) Directores-Gerais das Agências Espaciais Nacionais dos Estados-Membros, sendo um (1) de cada uma das cinco (5) regiões geográficas da União Africana, com base no princípio da rotatividade e da representatividade geográfica. A selecção é feita em cada região e as pessoas nomeadas são comunicadas à Comissão;
 - b. um representante das oito (8) CER reconhecidas pela União Africana, por um mandato de dois anos numa base rotativa. A Comissão deve conduzir o processo para a selecção das CER;



- c. dois (2) peritos do mundo académico admitidos junto da Academia Africana de Ciências e cuja adesão emana das cinco (5) regiões da União Africana, com base no princípio da rotatividade e da representatividade geográfica;
 - d. quatro (4) Directores Executivos de quatro (4) entidades africanas do sector privado, cada um representando um dos quatro sectores espaciais, nomeadamente Observação da Terra, Comunicação por Satélite, Navegação, Espaço e Astronomia.
- 3. O Director-Geral da Agência Espacial Africana é Secretário do Conselho.
 - 4. O Presidente do Comité Consultivo é eleito entre os cinco (5) Directores-Gerais das Agências Espaciais Nacionais dos Estados-Membros, com base na rotatividade e na distribuição geográfica para um mandato de dois (2) anos.
 - 5. O mandato dos Membros do Comité Consultivo é de três (3) anos renovável uma só vez.

Artigo 13.º **Funções do Comité Consultivo**

- 1. O Comité Consultivo examina e recomenda, para devida aprovação pelo Conselho Espacial Africano, os planos estratégicos, os planos de trabalho anuais, os orçamentos, os relatórios de auditoria externa, os regulamentos, as políticas e directrizes para a gestão das actividades e operações administrativas da Agência.
- 2. O Comité Consultivo apresenta seus relatórios ao Conselho Espacial Africano.
- 3. O Comité Consultivo reúne-se uma vez por ano, antes da reunião anual do Conselho Espacial Africano.
- 4. O Comité Consultivo adopta o seu próprio Regulamento Interno.

Artigo 14.º **Reuniões do Comité Consultivo**

- 1. O Comité Consultivo reúne-se uma vez todos os anos em sessão ordinária e sempre que for necessário para dar o seu parecer em sessões extraordinárias do Conselho Espacial Africano.



2. O quórum para a reunião é de uma maioria simples do total dos membros do Conselho.
3. Salvo disposições em contrário determinadas pelo Conselho Espacial Africano, todas as reuniões do Comité Consultivo têm lugar na sede da Agência.
4. O Director-Geral da Agência Espacial Africana apresenta o relatório do Comité Consultivo ao Conselho Espacial Africano.

Artigo 15.º
Director-Geral da Agência

1. O Director-Geral é o Director Executivo e representante legal da Agência.
2. O Director-Geral é responsável pela gestão da Agência e é coadjuvado pelo pessoal necessário para o funcionamento harmonioso da Agência.
3. O Director-Geral é nomeado pelo Conselho Espacial Africano para um mandato de quatro (4) anos renovável uma só vez.
4. As competências e deveres do Director-Geral são estipulados no Regulamento Interno.

Artigo 16.º
Financiamento da Agência Espacial Africana

1. O orçamento da Agência é suportado pela União Africana e é contemplado no orçamento da União.
2. O orçamento do exercício fiscal da Agência é o mesmo que o da União Africana.
3. A Agência prepara e submete o seu orçamento aos Órgãos Deliberativos da União para a devida aprovação e inclusão no orçamento da União.

Artigo 17.º
Sede da Agência

1. A Sede da Agência é determinada pela Conferência da União Africana, em conformidade com os critérios da UA adoptados em 2005.



2. A Comissão da UA assina um acordo de acolhimento com o governo do país anfitrião que acolhe a sede da Agência com vista a garantir a eficiência das operações.
3. O Conselho realiza as suas reuniões na Sede da Agência.
4. Qualquer Estado-Membro pode oferecer-se a acolher a reunião do Conselho em lugar do país anfitrião. Na eventualidade de um Estado-Membro oferecer-se para acolher a reunião, o Estado-Membro é responsável pelas despesas suplementares que resultem da realização da reunião fora da Sede da Agência.
5. O Estado-Membro que se oferecer a acolher a reunião do Conselho não deve estar sob sanções e deve responder a critérios predeterminados para o acolhimento de tais sessões;
6. Quando dois (2) ou mais Estados-Membros oferecerem-se a acolher a reunião, o Conselho decide sobre o local em consulta com o Secretariado.

Artigo 18.º **Privilégios e Imunidades**

A Agência Espacial Africana e o seu pessoal gozam, no território de todos os Estados-Membros da UA e de modo particular no país anfitrião, do estatuto, dos privilégios e das imunidades previstos na Convenção Geral de 1965 sobre os privilégios e imunidades da Organização da Unidade Africana e de outros acordos internacionais relevantes.

Artigo 19.º **Línguas de Trabalho**

As línguas de trabalho da agência são as mesmas da União Africana.

Artigo 20.º **Alterações**

1. Os presentes Estatutos podem ser alterados pela Conferência, mediante recomendação do CTE.
2. As alterações entram em vigor logo após a sua adopção pela Conferência.



Artigo 21.º
Entrada em vigor

Os presentes Estatutos entram em vigor logo após a sua adopção pela Conferência.

**ADOPTADO PELA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA,
REALIZADA EM ADIS ABEBA, ETIÓPIA, A 29 DE JANEIRO DE 2018**

